

CABINET INGOLE ISEKEMANGA & ASSOCIES



Maîtres :

INGOLE ISEKEMANGA Lucien
+243 82 114 8700
EFOMI BONGWALANGA Clarisse
+243 81 356 4932
NGANGU LOKOKA John-Berlin
+243970778578
Teophile BOKAKO NGWELI
+243810405254

BOSAU NSEKA Etienne
+243816127076
BUHENDWA N'TAMUSHIGO Henri
+243852702454
Miriam MASENGU MAKIESE
+24385 0574065
SUDIANA KATALA Fatou
+24381 728 2601
Daniel LONDOLA DIONGO
+243 898929202



21

AVOCATS PRES LA COUR

Kinshasa, le 21/08/2026

N/Réf. : 043/CAB-III & ASS/MIII/2026

Concerne : Transmission note Technique



A Madame la Directrice Générale
du FPC

à Kinshasa/Gombe

Madame,

J'ai l'avantage de vous transmettre
pour compétence cette note technique et vous souhaite bonne
réception.

Votre tout dévoué



Avenue Victoire n°20 A Quartier Matonge, Commune de Kalamu

Réf. : En face de BIBI Play
Téléphone : +243 821148700

NOTE TECHNIQUE

A L'ATTENTION DE MADAME LA DIRECTRICE GENERALE DU FONDS DE PROMOTION CULTURELLE, ETABLISSEMENT PUBLIC.

Concerne : **Dossier paiement de la créance due FPC par la BIAC SA en liquidation.**

I. Etat de la question

1. Le Fonds de Promotion Culturelle, Etablissement Public, votre institution et bénéficiaire d'une Ordonnance n°0583/2014 du 25 Octobre 2014, du tribunal de commerce de Kinshasa/Gombe, à sortie d'un Certificat de non Contestation n°107/2015 du 17 février 2015 autorisant la saisie conservatoire de créances lui appartenant auprès de sa débitrice, la société BIAC SA suite au non-paiement de la redevance ad valorem de 5% depuis près de 5 ans auprès de la Banque Centrale du Congo, pour sûreté et garantie de l'ordre de **541.060\$ USD** ou son équivalent en franc congolais ;
2. En date du 16 mars 2016, dans la même affaire, la société BIAC SA avait été condamnée au profit du FPC par le même tribunal par le jugement définitif sous **RCE 4155** de payer au FPC au principal **541.060\$** du montant saisi à la BCC de **5%** de la redevance ad-valorem et **75.000\$** de dommages et intérêts, non contente de cette décision, la société BIAC SA est allée en appel à la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe ;
3. Le 14 mars 2018, l'appel de la Société SA avait été déclaré irrecevable par la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe sous l'arrêt **RCA 33227**, mais pendant que nous étions à la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, la Société BIAC SA va initier une action en contestation et en main levée de la saisie



conservatoire des créances au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe sous **MU 937** ;

4. Encore une fois de plus en date du 05/03/2018, cette action sera déclarée irrecevable par le TRICOM/Gombe pour forclusion du délai au profit du FPC et la BIAC n'ayant pas saisie la Cour de Cassation dans le délai, le FPC a obtenu le certificat de non-pourvoi en cassation n°203/2020 du 19 mars 2020 ;
5. En date du 30 septembre 2025, sous votre leadership, un acte transactionnel avait été signé avec le liquidateur de la société BIAC SA en liquidation pour exécuter à l'amiable toutes ses décisions Judiciaires en faveur de votre institution et la créancière avait versée un acompte de **70.000\$**, mais, les paiements seront suspendus suite à l'interdiction de la BCC à la BIAC d'exécuter totalement l'acte transactionnel.

II. ANALYSE DU DOSSIER

Après analyse du dossier, je constate que c'est la Banque Centrale du Congo « Tiers saisie » qui bloque l'exécution de toutes ces décisions judiciaires alors qu'en principe c'est-elle l'actuelle débitrice du FPC à la suite de la saisie pratiquée en violation de l'article 38 de l'acte uniforme /OHADA qui dispose **« Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vues de l'exécution ou la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lors qu'ils sont légalement requis. Tout manquement par eux à ces obligations peut entraîner leur condamnation à verser des dommages-intérêts. Pour fixer le montant des dommages-intérêts, le juge prend en compte la gravité de préjudice causé au créancier poursuivant, sans toutefois dépasser le montant global des causes de la saisie »**, y compris les articles 164 et 168 du même acte uniforme.

